

♦ العنوان الأول: الأحكام العامة (تلخيص للحفظ)

1 مجال التطبيق

- يطبق النظام الأساسي العام على أعوان:
 - الإدارات المركزية
 - المصالح الخارجية
 - الجماعات العمومية المحلية
 - المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- يُستثنى:
 - القضاة
 - العسكريون
 - أعوان الأمن الداخلي
 - أعوان المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية

2 الأنظمة الأساسية الخاصة

- تضبط كيفية تطبيق القانون حسب كل سلك
- تصدر في شكل أوامر
- يمكنها مخالفة بعض أحكام القانون إذا اقتضت طبيعة الوظيفة

3 واجبات العون العمومي

- احترام كرامة الوظيفة داخل العمل وخارجه
- احترام سلطة الدولة
- تنفيذ المهام والأوامر
- تحمّل المسؤولية الإدارية
- كتمان السر المهني

4 التحجيرات

- تحجير ممارسة نشاط خاص بمقابل
- تحجير امتلاك مصالح تمسّ الاستقلالية
- وجوب التصريح بنشاط القرين عند الاقتضاء

5 المسؤولية والحماية

- الخطأ المهني يعرّض لعقوبة تأديبية
- الإدارة تتحمل التعويض عن الخطأ الوظيفي
- حق العون في الحماية من التهديد والاعتداء

6 الحقوق النقابية

- الحق النقابي مضمون
- إيداع النظام الأساسي وقائمة المسيرين خلال شهرين

7 الملف الشخصي

- يتضمن الوضعية المدنية، العائلية والإدارية
- يمنع إدراج الأفكار السياسية أو الدينية أو الفلسفية

8 المبادئ العامة

- المساواة بين الجنسين
- إحداث لجان إدارية متناصفة
- الحق في الأجر والتقاعد والحيطة الاجتماعية

9 الإشراف

- رئيس الحكومة يسهر على التطبيق
- يرأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

العنوان الثاني: الموظفون (تلخيص للمراجعة)

1 تعريف الموظف (فصل 16)

- الموظف في حالة نظامية وترتيبية تجاه الإدارة
- ينتمي إلى سلك يضم رتبة أو أكثر
- يُرتَّب حسب مستوى انتدابه ضمن صنف
- تصنيف الموظفين إلى 4 أصناف: أ - ب - ج - د

2 شروط الانتداب (فصل 17)

يشترط في المترشح:

- الجنسية التونسية
- التمتع بالحقوق المدنية وحسن السيرة
- الوضعية القانونية تجاه التجنيد
- سن لا يقل عن 18 سنة
- توفر المؤهلات البدنية والذهنية

3 طرق الانتداب (فصل 18)

- الانتداب عبر مناظرات (اختبارات / شهادات / ملفات)
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة

- خريجو المدارس المصادق عليها: تسمية مباشرة

4 أحكام خاصة بعملة الحضائر (فصل 18 مكرر)

- لا تنطبق عليهم المناظرة الخارجية إذا تجاوزوا 45 سنة
- احتساب سنوات العمل بالحضائر من السن
- تسوية الوضعية أو صك مغادرة
- التنفيذ في أجل أقصاه 5 سنوات

5 آثار النجاح في المناظرة (فصل 20)

- الناجح يكون تحت تصرف الإدارة
- رفض الالتحاق = رفض تسمية + حذف من القائمة

6 إعطاء الأعداد (فصل 21 و 22)

- عدد سنوي يعبر عن المردود المهني
- يسنده رئيس الإدارة
- للموظف حق الطعن أمام اللجنة الإدارية المتناصفة

7 التدرج (فصل 23 و 24)

- التدرج من درجة إلى الموالية
- يتم بصفة آلية حسب المدة
- مع استثناءات منصوص عليها قانوناً

8مدة العمل (فصل 25)

- العمل السنوي 2000 :إلى 2400 ساعة
- إمكانية العمل نصف الوقت لبعض الأصناف

9الأعياد والعطل (فصل 26)

- أيام الأعياد والعطل تضبط بأمر
- الأعياد :
 - رأس السنة الهجرية: يوم واحد.
 - المولد النبوي الشريف: يوم واحد.
 - عيد الفطر: ثلاثة أيام.
 - عيد الأضحى: يومان.
 - رأس السنة الميلادية: غرة جانفي: يوم واحد.
 - عيد الاستقلال: 20 مارس: يوم واحد.
 - ذكرى الشهداء: 9 أفريل: يوم واحد.
 - عيد الشغل: 1 ماي: يوم واحد.
 - عيد الجمهورية: 25 جويلية: يوم واحد.
 - عيد المرأة: 13 أوت: يوم واحد.
 - عيد الجلاء: 15 أكتوبر: يوم واحد.
 - عيد الثورة: 17 ديسمبر: يوم واحد

♦ العنوان الفرعي الأول: الموظف المترسّم (تلخيص للمراجعة)

1 تعريف الموظف المترسّم (فصل 27)

- موظف عُيّن في خطة دائمة
- تمّ ترسيمه في رتبة دائمة منصوص عليها بإطارات الإدارة

2 مفهوم الترقية (فصل 28)

- الترقية = الارتقاء من الرتبة الأصلية إلى الرتبة العليا مباشرة

3 أساليب الترقية (فصل 28)

- عن طريق:
 - مناظرة داخلية
 - امتحان مهني
 - مرحلة تكوين
- أو بالاختيار حسب الجدارة عبر قائمة كفاءة

4 قائمة الكفاءة ومعاييرها (فصل 28)

- تُعدّ بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة
- تعتمد على:
 - معدلات آخر 3 سنوات
 - نتائج التكوين
 - الأقدمية في الرتبة
- الترتيب:
 - حسب الجدارة
 - ثم الأقدمية العامة
 - ثم السنّ عند التساوي

5 صلاحيات الوزير (فصل 28)

- للوزير حرية تعديل ترتيب:
 - الصنفين أ وب
- يختم قائمة المرقّين
- تنشر القائمة بالرائد الرسمي

6 شروط خاصة للترقية بالمناظرة (فصل 28 مكرر)

- أقدمية 5 سنوات على الأقل في الرتبة الأدنى
- الترقية تتم عبر:
 - مناظرات داخلية
 - امتحانات مهنية
 - تكوين
 - اختيار

7 قيد 10% في بعض الرتب (فصل 28 مكرر)

- الترقية بالاختبار:
 - لا تتجاوز 10% من الخطط
- شروطها:
 - 10 سنوات أقدمية
 - سنّ 40 سنة على الأقل
 - مرة واحدة فقط في المسار المهني

8 التسمية بعد الترقية (فصل 29)

- تتم حسب ترتيب قائمة الكفاءة النهائية

9 قيود الترقية (فصول 30 – 31)

- يمنع:
 - الترقية دون شغور قانوني
 - إعداد أكثر من قائمة واحدة سنوياً لكل رتبة

10 آثار الترقية (فصول 32 – 33)

- وجوب قبول الخطة الجديدة
- رفضها = إمكانية إلغاء التسمية
- الترتيب في درجة تضمن:
 - مرتباً أعلى مباشرة
 - زيادة لا تقل عن تدرج عادي

11 اللجان الإدارية المتناصفة (فصل 34)

- يمنع على موظف:
 - إبداء رأي في شأن موظف أعلى رتبة

♦ الباب الخامس: حالات الموظف (تلخيص للحفظ)

الحالات القانونية للموظف (فصل 59):

يجب أن يكون كل موظف في حالة قانونية واحدة من الحالات التالية:

1 المباشرة

- ممارسة فعلية للوظيفة داخل الإدارة

2 الإلحاق

- العمل مؤقتاً لدى إدارة أو هيكل آخر مع الاحتفاظ بالصفة الأصلية

3 عدم المباشرة

- توقّف مؤقت عن العمل في الحالات التي يحددها القانون

4 تحت السلاح

- تنزيل الموظف في تشكيلة عسكرية

الفرق بين عدم المباشرة الوجوبية و عدم المباشرة الاختيارية

المعيار	الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة	الإحالة على عدم المباشرة بطلب من الموظف
الأساس القانوني	الفصل 69	الفصول 70، 71، 72، 73
طبيعة الإحالة	إجبارية (ليست باختيار الموظف)	اختيارية وبمبادرة كتابية من الموظف
سبب الإحالة	أسباب صحية فقط	أسباب عائلية، علمية، اجتماعية، استثنائية أو سياسية
الجهة المقررة	رئيس الإدارة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة	رئيس الإدارة / الوزير الأول / بأمر (حسب الحالة)
رأي اللجنة الإدارية المتناصفة	وجوبي	غير منصوص عليه كشرط عام (إلا في حالات لاحقة كالإعفاء)
شرط الأقدمية	غير مطلوب	أقدمية سنتين على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية
المرتب	لا يُصرف أي مرتب	لا يُصرف أي مرتب
التدرج والترقية	متوقفة	متوقفة
احتساب التقاعد	موقوف من حيث الحقوق الجديدة، مع استمرار التغطية الاجتماعية	موقوف من حيث الحقوق الجديدة
التغطية الاجتماعية	☐ مستمرة وجوباً	☒ غير منصوص على استمرارها
تحمل المساهمات الاجتماعية	على كاهل المشغل كاملاً	غير منصوص عليه
مدة الإحالة	سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين	تختلف حسب السبب (من سنة إلى خمس سنوات)
إمكانية التجديد	محدودة (مرتين فقط)	ممكنة حسب الصنف القانوني
العودة للعمل	مشروطة بشهادة طبية	حق مكتسب عند انتهاء المدة مع احترام الإجراءات
مآل الوضعية عند انتهاء المدة	عودة / تقاعد / إعفاء	عودة وجوبية أو قطع العلاقة بالخدمة
الرقابة الإدارية	غير منصوص عليها	☒ الإدارة تراقب مدى احترام سبب الإحالة
القطع الآلي للعلاقة الوظيفية	☒ لا	☒ إذا لم يطلب الرجوع قبل شهرين
الإدماج ولو فوق العدد	غير منصوص عليه	☒ منصوص عليه صراحة
حالات خاصة	لا توجد	عدم مباشرة خاصة (قرين منقول / نائب برلماني)

ملخص وجيز: الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة

- **الانقطاع النهائي** هو انتهاء العلاقة الوظيفية نهائياً بين الموظف والإدارة، ويترتب عنه **التشطيب من الإطارات وفقدان صفة الموظف**.
- يتم الانقطاع النهائي لأحد الأسباب التالية:
 1. فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية
 2. الاستقالة المقبولة قانوناً
 3. الإعفاء
 4. العزل
 5. الإحالة على التقاعد
- **الاستقالة:**
 - تكون بطلب كتابي صريح وغير مشروط
 - لا تنتج أثرها إلا بعد قبولها
 - قبولها بات ولا رجوع فيه
 - الانقطاع قبل تاريخ القبول يعرض الموظف لعقوبة تأديبية
- **إعادة الانتداب بعد الاستقالة:**
 - ممكنة فقط إذا توفرت جميع شروط الترشح
 - دون أي اعتبار للصفة الوظيفية السابقة
- **القصور المهني:**
 - يمكن أن يؤدي إلى النقل، أو التقاعد، أو الإدماج في رتبة أدنى، أو الإعفاء
 - في حالة الإعفاء دون تقاعد، تُمنح غرامة إعفاء في حدود 12 شهراً
- يُمنع على الموظف المنقطع نهائياً أو المحال على عدم المباشرة ممارسة أنشطة خاصة مرتبطة بوظيفته السابقة إذا أضرت بمصلحة الإدارة.
- يمكن إسناد الصفة الشرفية للموظف الذي قضى 20 سنة خدمة فعلية، بأمر.

ملخص وجيز: الموظف المتربص

• الموظف المتربص هو عون عمومي انتدب لشغل خطة دائمة ويخضع لفترة تربص وجوبية قبل ترسيمه، وفق الشروط المحددة بالنظام الأساسي الخاص.

• مدة التربص:

◦ الأصل: سنتان

◦ تُخفض إلى سنة واحدة في الحالات التالية:

- المتخرجون من مدارس تكوين مصادق عليها
- الأعوان الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين

◦ إذا لم يُثبت في الترسيم بعد أربع سنوات من تاريخ الانتداب، يُرسم الموظف وجوباً.

• العطل:

◦ يتمتع الموظف المتربص بنفس نظام العطل المطبق على الموظف المترسم

◦ باستثناء عطل التكوين المستمر

◦ في السنة الأولى:

- تُحتسب العطلة بـ يومين ونصف عن كل شهر عمل
- الجزء من الشهر الأول يمنح نصف يوم عطلة عن كل ستة أيام عمل كاملة

• التأديب والحالات والانقطاع:

◦ تنطبق على الموظف المتربص نفس الأحكام القانونية

◦ المتعلقة بالتأديب

◦ وبمختلف الحالات

◦ وبالانقطاع عن الوظيفة

تلخيص العملة

1. تعريف سلك العملة

- يشمل:
 - العملة المتربصين
 - العملة المترسمين
- ينقسم السلك إلى:
 - وحدات → أصناف → درجات

2. العامل المتربص

- هو عامل انتدب لخطّة دائمة ويخضع لتربص قبل الترسيم.
- مدة التربص : سنتان.
- يجب توفر:
 - الشروط العامة للانتداب
 - الشروط الخاصة بالأنظمة الأساسية.
- بعد التربص يمكن:
 - ترسيمه
 - إعفاؤه
 - ترتيبيه في صنف أدنى
- يرسم وجوباً إذا لم يقع البت في وضعيته بعد 4 سنوات من الانتداب.

3. الانتداب

- يتم عبر:
 - اختبار مؤهلات
 - أو امتحان صناعي
- تضبط كفاياته بالأنظمة الأساسية الخاصة.

4. ♦ التدرج

- انتقال من درجة إلى الدرجة الموالية.
 - يتم داخل نفس الصنف.
 - بنفس شروط تدرج الموظفين.
-

5. ♦ الترقية

- انتقال من صنف إلى الصنف الأعلى.
 - تتم:
 - بالاقتدار بعد رأي اللجنة الإدارية المتناصفة
 - أو بالامتحان / اختبار المؤهلات
 - لا تقل الزيادة في الأجر عن امتياز التدرج العادي.
-

6. ♦ الإدماج

- يمكن إدماج العملة ضمن إدارات الموظفين.
 - يتم عبر امتحان مهني.
 - تضبط شروطه بأمر حكومي.
-

7. ♦ التأديب والعطل والحالات

- تنطبق على العملة نفس أحكام:
 - التأديب
 - العطل
 - الحالات الإدارية
 - الانقطاع عن العمل
 - وذلك بنفس شروط الموظفين.
-

8. ◆ مدة العمل

- مدة العمل القانونية:
 - 48 ساعة في الأسبوع

خلاصة سريعة

- العملة سلك منظم قانونيًا.
- يمر العامل بمراحل: انتداب → تربص → ترسيم.
- التدرج والترقية يضمنان التطور المهني.
- يتمتع العملة بحقوق وواجبات مماثلة للموظفين.